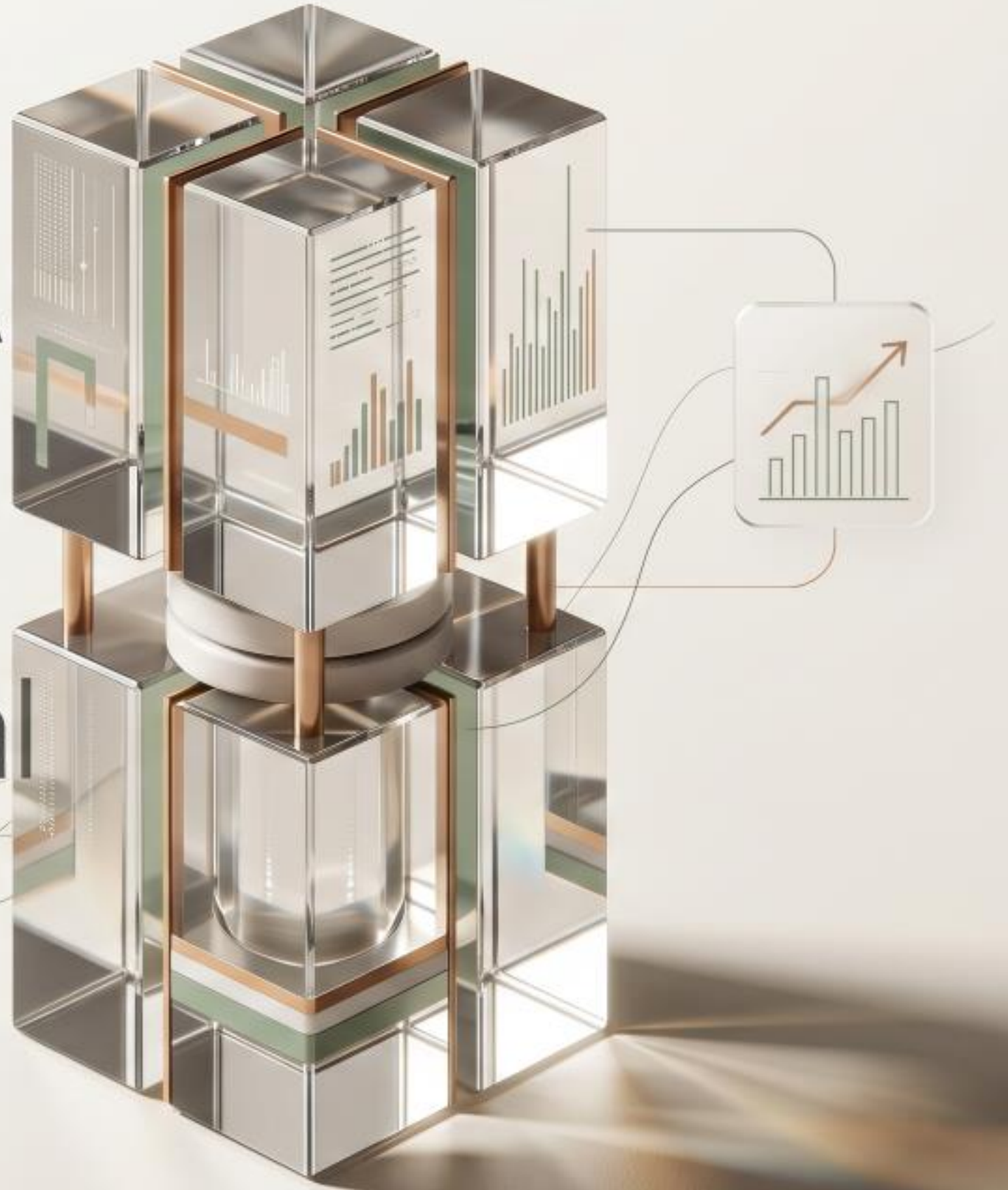
DILIGÊNCIA AMPLIADA:

Da Investigação Pontual **à Infraestrutura de Governança**



O PARADIGMA TRADICIONAL DA DUE DILIGENCE

RETROSPECTIVO E ESTÁTICO

- FOCO NO PASSADO E NO PRESENTE MOMENTO DE INVESTIGAÇÃO
- MÉTODOS INVESTIGATIVOS (Análise de Ativos, Passivos, Riscos)
- OUTPUT: RELATÓRIO PONTUAL DE ACHADOS

Chave Informacional Ex Ante: Focos e Métodos

Traditional

Investigação de Fatos Passados

Riscos conhecidos e contingências declaradas.

Limitations

Análise Pontual & Estática

Ocorre entre intenção e celebração. Sem temporalidade prospectiva.

A Chave Ex Ante

Foco Prospectivo & Dinâmico

Monitoramento futuro contínuo.

Foco em condições sistêmicas.

ALOCAÇÃO CONTRATUAL DE RISCO COMO OBJETIVO CENTRAL

A due diligence tradicional otimiza *ex ante* a alocação de risco contratual com base em informações passadas e presentes.

AJUSTE DE PREÇO: Reflexo imediato do valor dos riscos identificados.

CLÁUSULAS PROTETIVAS: *Representations, Warranties & Indemnities* para mitigar incertezas.

CONDIÇÕES PRECEDENTES: Requisitos a cumprir antes da finalização do negócio.

Esta lógica pressupõe estabilidade e previsibilidade de longo prazo, o que se torna insuficiente em cenários de alta volatilidade.

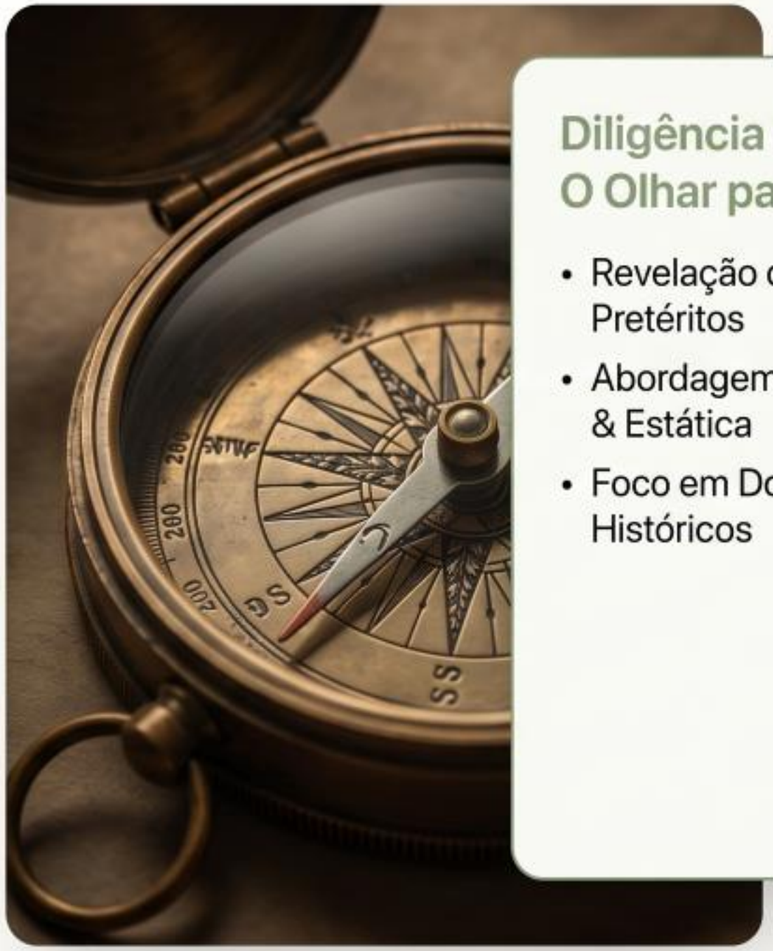
LIMITES EPISTEMOLÓGICOS DO PARADIGMA TRADITIONAL

A investigação tradicional falha em internalizar a temporalidade e dinâmicas evolutivas.

VISUALIZAÇÃO DE LIMITES CRÍTICOS

Esses limites são inerentes e exigem um deslocamento epistemológico.

O Deslocamento Proposto pelo c-ECO



Diligência Tradicional: O Olhar para o Passado

- Revelação de Fatos Pretéritos
- Abordagem Retrospectiva & Estática
- Foco em Documentos Históricos

Proposta c-ECO: O Olhar para o Futuro

- Monitoramento Contínuo de Condições
- Abordagem Prospectiva & Dinâmica
- Identificação Prévia de Variáveis
- Protocolos de Acompanhamento (Ecológicos, Infraestrutura, Mercado)

Continuidade da Performance como Infraestrutura de Governança

FUNDAÇÃO DE DILIGÊNCIA AMPLIADA

Objeto: Continuidade da Performance

Alcance: Monitoramento Sistêmico
(ex: Estresse Hídrico)

COMPONENTES DE INFRAESTRUTURA DE GOVERNANÇA

- Institucionalização de Responsabilidades
- Protocolos de Relatório
- Thresholds de Ativação
- Mecanismos de Verificação

Fundamentos Teóricos: Além dos Contratos Incompletos

C-ECO: ANTECIPAÇÃO INSTITUCIONALIZADA

- Necessidade de adaptação como premissa de design

TEORIA DOS CONTRATOS INCOMPLETOS: MITIGAÇÃO REATIVA

- Incompletude como problema a ser resolvido ex post

Métricas e Protocolos Integrados à Relação Obrigacional

O c-ECO realiza o movimento de integração prévia à relação obrigacional.

A diligência ampliada (c-ECO) estrutura a resposta ao imprevisível de maneira que não dependa da oportunidade ou da boa-vontade das partes.